石碣镇“10·20”一般道路交通事故调查报告

2020年12月14日，东莞市应急管理局转来信访件，称2020年10月20日1时38分许，位于东莞市石碣镇新风路远大汽修厂对出路段，发生一起道路交通事故，事故造成1名人员死亡。

事故发生后，为尽快查清事故原因，认真吸取事故教训，严肃追究事故责任，防止类似事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规要求，经东莞市人民政府批准，12月17日成立了由石碣镇党委副书记陈耀林为组长，镇纪检监察办、总工会、综治办、住建局、应急管理分局、公安分局、人社分局、交警大队、水治办等单位组成的石碣镇“10·20”一般道路交通事故调查组（下称：事故调查组），开展事故调查工作。

事故调查组通过现场勘查、调查取证、综合分析等，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因，认定了事故性质和责任，并对负责人、责任单位提出了处理建议和防范措施。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆情况

无号牌二轮摩托车，车架号：LLJYCJPA9KG004049，发动机号：K0228618。事故机动车无保险投保公司。

（二）事故车辆驾驶员情况

无号牌二轮摩托车驾驶人：何旭均，男，汉族，身份证住址：广东省东莞市石碣镇涌口木桥街八巷12号，身份证号：　　，持C1型机动车驾驶证，驾驶证档案编号：441902672285，发证机关：广东省东莞市公安局交通警察支队，初次领证：2015年08月25日，有效期始：2015年08月25日，有效期止：2021年08月25日。事发时驾驶的无号牌二轮摩托车属于机动车，驾驶准驾车型与事故驾驶时的车辆不相符。涉事无号牌二轮摩托车事发时未存在超速行为。

（三）相关单位及人员情况

1、岭南生态文旅股份有限公司；统一社会信用代码：91441900708010087G；注册号：441900000175385；法定代表人：尹洪卫；类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)；成立日期：1998年07月20日；营业期限：长期；注册资本：153547.473300万人民币；登记机关：东莞市市场监督管理局；住所：东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼1号楼10楼；经营范围：园林景观工程、市政工程、节能环保工程施工、植树造林工程、水利水电工程；矿山生态修复工程；生态环境治理、土壤生态修复、河道与湖泊水

污染治理；环卫工程施工；城市环境卫生管理服务；城乡市容管理服务；城市水域治理服务；城市生活垃圾经营（清扫、收集、运输）；城市生活垃圾处置，城乡生活垃圾分类服务；风景园林规划设计、城乡规划设计、旅游规划设计、市政工程设计；旅游信息咨询，旅游项目策划，旅游及其关联产业的开发，文化创意策划、品牌创意策划、文化活动的组织策划服务，展览展示服务；项目投资；工程和技术研究和试验发展；环境与生态监测检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（事发路段东风路施工单位）

2、胡立志，男，汉族，出生于1986年7月9日，身份证号码：，身份证住址：广东省东莞市石碣镇政文西路17号。（与何旭均为同学关系）

3、袁志伟，男，汉族，出生于1986年6月26日，身份证号码：，身份证住址：广东省东莞市唐洪街细海三巷10号。（与何旭均为同学关系）

4、叶剑威，男，汉族，出生于1986年5月26日，身份证号码：，身份证住址：广东省东莞市石碣镇水南东祠村塘尾一巷3号。（与何旭均为同学关系）

（四）事故车辆检验检测鉴定情况

经交警部门委托广东康怡司法鉴定中心对肇事车辆的安全技术状况进行检验，得到如下鉴定意见：

受检的无号牌二轮摩托车制动及转向功能有效；照明、信号装置符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》的相关规定。

（五）事故车辆驾驶员血液检测鉴定情况

经交警部门对肇事车辆驾驶人何旭均的血液送广东康怡司法鉴定中心进行检验，得到如下鉴定意见：

送检的何旭均血液中检出乙醇含量313.92mg/100mL。

（六）事故现场基本情况

1、天气情况。交通事故时间：2020年10月20日1时38分许，天晴，有路灯照明，视线一般。

2、道路情况。交通事故地点位于东莞市石碣镇新风路远大汽修厂对出路段，新风路为双向两条机动车道，道路两侧设有停车位的沥青路面道路，事发路段为施工路段，路段有施工回填隆起的土坡，地面干燥，事发点没有设置警示标志。

3、地面痕迹。地面有两处摩托倒地痕，一处为220cm，一处为740cm。

4、车体痕迹。无号牌白色摩托车右侧倒地。

5、人体痕迹。死者后脑受伤。

（七）道路施工概况

该工程项目名称为：东莞市东江下游片区污染综合治理工程（石碣镇污水管道建设项目），涉事路段工程动工时间

为：2020年7月10日至2020年11月10日。事发当日2020年10月20日，涉事路段处于石粉修复路基回填状态，现场停工约一周（事发日处于停工状态），根据路段工程要求，路基回填后静置两周时间让路面沉降，静置完毕后再设置稳定层，恢复混凝土路面。

二、事故经过及应急处置情况

（一）事故经过

2020年10月19日22时30分许，死者何旭均、胡志立、袁志伟、叶剑威（四人为同学关系）相约于石碣镇天悦酒店下的一间顺裕隆酒吧聚会喝酒，期间遇到隔壁桌的叶创基（同学），后来五人坐在一起喝酒聊天。10月20日1时许，叶创基先行离开。何旭均、胡志立、袁志伟、叶剑威继续喝酒聊天。1时30分许，四人结束聚会，袁志伟通过代驾的方式搭乘叶剑威回家，其中何旭均、胡志立在未佩戴安全头盔的情况下，各自驾驶一辆无号牌二轮摩托车前往新风路高佬烧鹅濑粉吃宵夜，何旭均一直在胡志立的车辆前方带头行驶，两人驾驶车辆行经崇焕路左转进入东风路，再由东风路右转进行新风路（事发道路新风路为施工路段），在新风路往百花路方向以时速约40公里行驶至远大汽修厂对出路段时，何旭均在通过横穿道路的隆起坡道（修路填埋）时，车辆失控倒地，胡志立从后方看到后，马上靠边停车走到何旭均身旁，叫他的名字，何旭均没有反应，并且发现头部出血，

胡志立于是马上拨打急救电话，同时联系袁志伟、叶剑威。随后医院救护车达到现场，后经医生证实何旭均已经没有生命体征宣布死亡。

（二）应急处置情况

接到事故报告后，石碣交警大队派出民警开展安全防护、现场勘查，调查取证等各项工作，制作了《道路交通事故现场勘查笔录》、《道路交通事故现场照片》、《道路交通事故现场图》以及对案件相关人员进行了询问。交警部门现场暂扣无号牌二轮摩托车。

（三）应急处置评估意见

经评估事故发生后，事故救援先期响应迅速，现场处置得当，救援行动开展有序，对该路段车辆行驶做好疏导，事故应急处理到位，救援过程未发生二次事故，符合相关法律法规及事故处理工作规范要求。

（四）案件后续处理情况

于2020年10月25日，案件由石碣交警大队民警叶献祥、刘学良负责调查，根据现场勘查和调查取证情况，初步查证了道路交通事故事实，查明了形成道路交通事故的原因，查实了当事人的行为对交通事故所起的作用以及过错的严重程序。经石碣镇交警部门调查，于2020年11月16日出具《道路交通事故认定书》（第44192112020000090号），当事人何旭均应负此次事故的主要责任，施工方岭南生态文

旅股份有限公司负此次事故的次要责任。因何旭均家属对石碣镇交警部门出具的《道路交通事故认定书》有异议，并向东莞市公安局交通警察支队申请事故认定复核。2020年12月16日，东莞市公安局交通警察支队对该事故出具《道路交通事故认定复核结论》（东公交复字[2020]第307号），决定予以维持原道路交通事故认定。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故伤亡情况

本次事故造成1人死亡。

死者：何旭均，男，出生于1985年2月7日，汉族，身份证号：，身份证住址：广东省东莞市石碣镇涌口木桥街八巷12号。

经交警部门委托广东康怡司法鉴定中心鉴定，何旭均符合交通事故致颅脑损伤死亡。

（二）直接经济损失

截至目前为止，由于事故各方就人员伤亡赔偿暂未达成一致，因此本次事故造成的直接经济损失暂无法确定。

四、事故原因分析和事故性质

为进一步查明事故的原因、性质和类型，事故调查组通过调查取证、查阅案件档案，对事故现场进行了详细的勘查，收集和掌握事故相关材料，查清了事故原因和性质。

（一）事故直接原因

当事人何旭均醉酒驾驶无号牌机动车时，未按规定配戴安全头盔，对路面情况注意不够，是导致事故发生的直接原因。

（二）事故间接原因

岭南生态文旅股份有限公司在实施道路路面回填工程，回填隆起的道路没有设置警示标志，是导致事故发生的间接原因。

（三）事故性质

在本起事故中，死者何旭均醉酒驾驶机动车未按规定配戴安全头盔，对路面情况注意不够而导致的人身伤亡的事故。因此，事故调查组认定该起事故是一起道路交通事故，而非一般生产安全责任事故。

五、事故处理建议

（一）免于追究责任人员

何旭均醉酒驾驶无号牌二轮摩托车，未按规定配戴安全头盔，未依法取得机动车驾驶证，违反了《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等相关法律法规，鉴于其已死亡，建议不予追究责任。

（二）相关单位的处理建议

事故发生时，岭南生态文旅股份有限公司并未开展生产经营活动，但该公司在实施道路路面回填工程，在回填隆起的道路没有设置警示标志，建议由住房和城乡建设局依据相关的

法律法规对其进行处理。

（三）其他处理建议

事故涉及其他法律责任，如其他当事方是否构成民事侵权等责任，建议当事各方通过其他法律途径解决。

六、事故防范和整改措施

各相关职能部门应当认真吸取此次道路交通事故的深刻教训，认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产工作的一系列决策部署，牢固树立科学发展、安全发展理念，健全完善安全生产责任体系，高度重视道路交通安全，强化道路道路管控，完善隐患治理，全力预防类似事故的重复发生。

（一）严厉打击违法行为，严肃追究相关责任。公安交警部门进一步加强针对辖区内重点道路的巡逻管控，严厉打击和整治醉酒驾驶、无证驾驶等各类严重交通违法行为，切实规范道路运输车辆的通行秩序。

（二）强化交通安全的宣传教育。加强交通安全提示宣传，切实提升交通参与者的安全意识。采用短信提示、广播发布、字幕提示、警示片教育、公路沿线显示屏推送以及新媒体话题设置等方式，广泛加强交通安全宣传警示工作。

（三）切实落实主体责任，加强安全生产管理。建设主管部门要加强对水污染综合治理工程的管理，特别是要加强对于各类工程的安全防护措施落实情况。施工单位要对道路出现坍塌、坑槽、水毁、隆起等损毁情况下，应当设置警示

标志并及时修复。

石碣镇“10·20”一般道路交通事故调查组

2020年12月29日